

1502509-97.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... à autoria, o acusado negou a prática do tráfico. Em juízo, disse trabalhar nas imediações e, após ter se encontrado com Paulo, seu colega, foram comprar drogas juntos; ao chegarem à biqueira, avistaram um menino correr e, na sequência, foram abordados pelos policiais. Afirmou, ainda, que trazia consigo somente a quantia de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e que a sacola localizada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502509-97.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502509-97.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502509-97.2021.8.26.0548

Autos n.º 823/2021

Vistos etc.,

I - MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 20h14, na Rua Curiango, 92, Vila Padre Manoel da Nobrega, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 27,9g (vinte e sete gramas e nove decigramas), e 96 (noventa e seis) porções de crack, pesando 27,8g (vinte e sete gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 241,85 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em dinheiro.

O réu foi notificado (fls. 108) e apresentou defesa prévia a fls. 121/122.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 24 de setembro de 2021

(fls. 127/128) e o acusado foi citado pessoalmente a fls. 152.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 226).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação do previsto no artigo 33, §4º da Lei de Drogas; c) a fixação de regime inicial aberto com a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos e d) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 227/230).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 17, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 82/84 e Comprovante de Depósito Judicial constante de fls. 85.

Quanto à autoria, o acusado negou a prática do tráfico. Em juízo, disse trabalhar nas imediações e, após ter se encontrado com Paulo, seu colega, foram comprar drogas juntos; ao chegarem à biqueira, avistaram um menino correr e, na sequência, foram abordados pelos policiais. Afirmou, ainda, que trazia consigo somente a quantia de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e que a sacola localizada pelos policiais, em cujo interior havia drogas, não lhe pertencia.

No mais, o policial militar José Roberto ouvido em audiência relatou ter, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, avistado o acusado e um outro indivíduo e que eles, ao perceberem a sua aproximação tentaram correr, mas acabaram detidos. Em abordagem e revista pessoal, localizou com o acusado, bem como no chão ao seu redor, certa quantidade de cocaína e crack, além de dinheiro em notas trocadas. Finalmente, o reconheceu em juízo.

O depoimento do policial Alexsander foi no mesmo sentido, tendo esclarecido que o acusado, ao perceber a viatura, dispensou uma sacola em cujo interior foram localizadas as porções de entorpecente e, na sua posse, o dinheiro trocado.

Indagado, o réu confessou a prática do tráfico. Finalmente, também reconheceu o acusado em audiência.

Inviável a impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que, como se sabe, podem os agentes da lei ser testemunhas e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos; além disso, não consta dos autos que tenham intenção de prejudicar alguém inocente.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (Habeas Corpus 115516/SP – STJ – 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009).

Ademais, os policiais militares, como se sabe, fazem diversos patrulhamentos e diversas prisões e somente um fato concreto poderia impugnar o teor de seus depoimentos. É plenamente justificável o esquecimento de meros detalhes das ocorrências com as quais têm contato; assim, basta que seus depoimentos sejam coesos e harmônicos no que se refere à essência do fato delituoso, como no caso dos autos.

Nesse sentido: “Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Flagrante forjado. Inocorrência. Invalidade dos depoimentos das testemunhas policiais Declarações coesas nos pontos fulcrais, que são corroboradas pelas demais provas dos autos. Eventuais divergências sobre questões secundárias não possuem o condão de desacreditar as falas. Validade. Precedentes. Condenação mantida.” (TJ/SP - Apelação nº 0013590- 31.2009.8.26.0066, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, São Paulo, 14 de junho de 2012, relator Des. Silmar Fernandes).

Importante destacar que, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas

condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de “trazer consigo”.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, a condenação do acusado pelo cometimento do tráfico de drogas é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Assim, atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que declarou “fazer bicos” em audiência. No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que, não obstante o posicionamento ministerial no sentido de que o acusado possui processo em trâmite pela prática de mesmo crime, é ele primário e não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosas, OPTO por reduzir ambas as penas em 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES, qualificado nos autos (R.G. nº 43.037.586 - IIRGD - fls. 104), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Solto por esta sentença, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Finalmente, decreto a perda do dinheiro apreendido (R\$ 241,85 – duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos; guia de fls. 85), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA